

अपील प्रकरण क्रमांक ए/430/2012

अपीलार्थी - श्री शेख करीम खान, कसारीडीह, सड़क 01, जिला- दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय- महिला एवं बाल विकास अधिकारी, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश दिनांक 23/01/2013

राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल जोशी ने प्रकरण का अवलोकन किया।

अपीलार्थी श्री शेख करीम खान ने दिनांक 14.07.2011 को प्रति अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, दुर्ग के समक्ष तीन आवेदन पत्र क्रमांक 360, 361 तथा 362 प्रस्तुत कर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी चाही थी। उक्त तीन आवेदन पत्रों के संदर्भ में जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश सिंह ने पत्र दिनांक 08.08.2011 के माध्यम से अपीलार्थी को चाही जानकारी संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु 1,09,260—/रुपये (एक लाख नौ हजार दो सौ साठ रुपये) अभिलेख शुल्क भुगतान करने हेतु सूचना दी। उक्त शुल्क की गणना तीनों आवेदन पत्रों में चाही जानकारी संबंधित अभिलेखों के आधार पर संयुक्त रूप से की गई। जनसूचना अधिकारी के निर्देशानुसार अपीलार्थी श्री शेख करीम खान ने प्रति अपीलार्थी कार्यालय में दिनांक 12.08.2011 को उपस्थित होकर 1,09,260 /— रुपये (एक लाख नौ हजार दो सौ साठ रुपये) अभिलेख शुल्क का नगद भुगतान किया। जिसकी पावती क्रमांक एम.पी.टी.सी. बुक क्रमांक 108036 अनुक्रमांक 82 के माध्यम से श्री सुरेश सिंह द्वारा हस्ताक्षरित की गई।

अभिलेख शुल्क प्राप्त होने के उपरांत भी जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश सिंह ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराये अपीलार्थी श्री शेख करीम ने दिनांक 14.09.2011 को प्रथम अपील अधिकारी श्री धर्मवीर शर्मा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपील अधिकारी ने पारित निर्णय दिनांक 17.10.2011 में जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिये कि अपीलार्थी को 15 दिनों के भीतर निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराई जाये। प्रथम अपील अधिकारी के आदेश का पालन जनसूचना अधिकारी ने नहीं किये। अपीलार्थी श्री शेख करीम ने आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया।

राज्य सूचना आयुक्त ने उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 28.08. 2012 को प्रति अपीलार्थी कार्यालय में पदस्थ जनसूचना अधिकारी श्री एल0आर0 कच्छप आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का निराकरण तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश सिंह ने समुचित रीति से नहीं किया।

प्रकरण में प्रस्तुत जवाब एवं उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्कों से यह स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थी के द्वारा जनसूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 14.07.2011 का निराकरण तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश सिंह ने किया। श्री सुरेश सिंह के विरुद्ध

अधिनियम की धारा 20(1) एवं 20(2) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 22.12.2012 जारी किया गया जिसमें श्री सुरेश सिंह को निर्देश दिये गये कि आयोग के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करें कि उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित क्यों न की जाये तथा धारा 20(2) के अंतर्गत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाये।

प्रति अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश सिंह ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही वे प्रकरण की सुनवाई में आयोग के समक्ष उपस्थित हुए जिससे स्पष्ट है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वाह करने के प्रति गंभीर नहीं है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जानकारी उपलब्ध कराने में हुए विलंब के लिए जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध 250/- रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये) शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में जनसूचना अधिकारी को अभिलेख शुल्क प्राप्ति दिनांक 12.08.2011 के उपरांत 05 दिनों में अर्थात् दिनांक 17.08.2011 तक अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी परंतु उनके द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुती दिनांक 16.02.2012 तक अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है और न ही आयोग के द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया है। जिससे सिद्ध होता है कि प्रति अपीलार्थी तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश सिंह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी हैं। अतः श्री सुरेश सिंह के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

कलेक्टर, बिलासपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुरेश सिंह के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति उनसे वसूल कर अथवा उनके वेतन से 05 समान किशतों में कटौती की जाकर शासन के कोष में नियमानुसार जमा कराई जाकर आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

महिला एवं बाल विकास अधिकारी दुर्ग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को चाही जानकारी 15 दिनों के भीतर निःशुल्क प्रदाय की जाकर आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

सही/-
(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त